

1500334-32.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323247/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 15422567 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 3118/20/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-32.2020.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-32.2020.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2323247/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 15422567 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 3118/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2323247 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2323247 - 02º D.P. TUPÃ, 3118/20/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DA SILVA MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Tiago da Silva Moraes, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 172/179).

Determinou-se o processamento (fls. 200).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 297), apresentou resposta escrita (fls. 289/295). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 27 de Setembro de 2021 (fls. 303/306) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 343).

Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; em seguida, o acusado foi interrogado. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (V. T.A.).

2. Fundamentação

A ação penal é procedente.

. Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 07/08), do auto de exibição e apreensão (fls. [09AEA] e ** [imagem]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 13/14) e definitivo (fls. 298/300 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha e policial militar Aguinaldo Dias dos Santos declarou em sede policial: "que nesta data encontra-se em serviço epatruilhava na companhia do Cb. Bruno e do Sd. Menegatti, sendo que ao virar na Rua João Capiotto, na ruada praça da Cohab III, avistaram um casal na frente de uma residência, e o rapaz, tão logo viu a viatura, correu para a praça; o depoente e o Sd. Menegatti desembarcaram da viatura e foram ao encalço do mesmo, logrando êxito em capturá-lo, tendo ele resistido à abordagem, sendo então contido, imobilizado e algemado após entrar em luta com os policiais; o tal rapaz foi então identificado como sendo Tiago, de alcunha "Guma", conhecido nos meios policiais e sobre o qual recaem diversas denúncias de tráfico de drogas; durante a revista pessoal, foram localizadas 03 (três) porções de substância semelhante à "crack" na boca do indiciado e mais 16 (dezesesseis) porções idênticas no bolso de sua bermuda; indagado, o indiciado alegou ser usuário de drogas; a moça que tinha sido vista anteriormente com Tiago, identificada como sendo "Isabella", também foi questionada e alegou que nada tinha a ver com "Guma", porém confirmou que ao vera viatura ele correu sob a alegação de que estava com uns "papéis", e que já que viu o mesmo traficando anteriormente; ante os fatos, ambos foram conduzidos até esta Central de Polícia Judiciária, onde Tiago está sendo autuado em flagrante delito". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que é contumaz que haja a prática do tráfico de drogas no local. A abordagem foi motivada pela maneira como o acusado reagiu ao ver a viatura - saiu correndo.

A testemunha ISABELLA VITORIA DA SILVA declarou em sede policial "que nesta noite retornava para sua residência e, ao passar pela praça da Cohab III , avistou o indivíduo que conhece por "Guma", no mesmo momento em que uma viatura da Polícia Militar virou a esquina, tendo ele se aproximado da depoente e dito "olha os bico, os bico, estou com um monte de papel aqui" (sic), ocasião em que a citada viatura parou, tendo os Policiais ido de encontro à "Guma", o qual tentou se evadir, mas foi alcançado e abordado, entrando em luta com os Policiais, e alegando que nada tinha em sua posse; durante a revista, a depoente presenciou os Policiais localizando drogas no bolso da bermuda jeans do mesmo e depois também na boca dele; a depoente afirma que é usuária de "maconha", mas nunca as comprou de "Guma", pois "ele não vende maconha, somente crack" (sic), sendo que já viu o mesmo "no movimento" na citada praça". Ratificou suas declarações em juízo.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, declarou que estava com dez pedras de crack, mas que estas se destinavam ao seu consumo pessoal. Desconhece os demais entorpecentes apreendidos.

Respeitada a versão do acusado, entendendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória, de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal arguida merecem

irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas, indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar)]).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD – tipo penal denunciado e processado – não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF – 1ª Turma – HC n. 69.806/GO – Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011) que a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

De rigor, pois, a condenação do acusado. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto) em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A justificar a pena base acima do mínimo legal, tenho natureza da substância: é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e,

por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 1/3, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 367 dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o ABERTO.

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram todas neutras).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Face à substituição, prejudicada eventual análise de suspensão condicional da pena.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta e não se vislumbra alteração das circunstâncias fáticas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Tiago da Silva Moraes, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salários mínimos nacionais vigente(s).

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré. Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA